

1502987-08.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... ostentava uma condenação criminal por tráfico de drogas e estava foragido para esquivar-se do cumprimento da pena, nesse contexto, o acusado encomendou a confecção de uma carteira de Carteira de Identidade de Registro Geral falsa em nome de Marco André de Souza Machado, que ostentava sua fotografia.

Recebida a denúncia, em 15 de setembro de 2021 (p. 78), o réu foi citado (p. 97), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502987-08.2019.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502987-08.2019.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2118764/2019 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 3160808 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 773/19/919 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2118764 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 773/19/919 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2118764 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 773/19/919 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2118764 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 773/19/919 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2118764 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 773/19/919 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS LOPES RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Antonio Marcos Lopes Rodrigues, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no no artigo no 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, porque, no dia 10 de janeiro de 2019, nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, fez uso de documento público falsificado, qual seja, qual seja, uma Carteira de Identidade de Registro Geral em nome de "Marco André de Souza Machado", com fotografia do

denunciado (laudo pericial de p. 11/15).

O acusado ostentava uma condenação criminal por tráfico de drogas e estava foragido para esquivar-se do cumprimento da pena, nesse contexto, o acusado encomendou a confecção de uma carteira de Carteira de Identidade de Registro Geral falsa em nome de Marco André de Souza Machado, que ostentava sua fotografia.

Recebida a denúncia, em 15 de setembro de 2021 (p. 78), o réu foi citado (p. 97), ofertando resposta à acusação (p. 103/106).

Durante a instrução, foram realizadas a colheita do depoimento da testemunha Edson Caravante de Oliveira e o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a total procedência da ação, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. Materialidade do crime esta comprovada pelo laudo pericial de fls. 11/15, que atestou que apesar o documento ser materialmente autêntico os dados nele contidos eram falsos. A autoria foi admitida pelo acusado. Não se trata de hipótese de autodefesa porque está hipótese é reservada para o delito do artigo 307 do CP, falsa identidade, e não uso de documento falso. Reconhecimento da reincidência. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, vedados benefícios legais. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Por sua vez, a Defesa argumentou que o acusado confessou a prática do delito de uso de documento falso. Em relação ao delito de falsificação de documento não houve comprovação do delito, devendo prevalecer a presunção de inocência e consequente absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sobre a dosimetria da pena em relação ao delito de uso de documento falso, fixação da pena-base no mínimo legal. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Aplicação da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, uma vez que o documento foi apresentado como autodefesa. Fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento da pena. Observância da súmula 269 do STJ. Direito do acusado recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento.

A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo boletim de ocorrência (p. 4/5), laudo pericial (p. 11/15), bem como pela prova oral coligida.

O policial militar Edson Caravante de Oliveira inquirido informou que foram acionados para comparecer ao local dos fatos, em razão de chamado em razão de perturbação ao sossego público, na ocasião oube resistência do acusado e de seu acompanhante que tentaram agredir os policiais, contudo, ele não portava documento de identificação. Em seguida ele pediu para a esposa ou namorada para que pegasse o RG dele, em razão da resistência o acusado foi conduzido para a Delegacia, durante o trajeto verificaram algumas divergências no documento apresentado e no Distrito Policial apurou-se tratar-se de documento falso.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Em juízo o acusado confessou a prática do delito, disse que estava foragido e

comprou o documento pela internet, na data dos fatos foi abordado pela Polícia e indagado disse seu nome. Contudo, tinha um combinado com sua esposa que em caso de captura ela apresentasse o RG falso. Apresentou o documento somente na Delegacia. Disse não ter se apresentado com nome falso. Não estava na confusão ocorrida no local dos fatos, foi conduzido porque não portava documento de identificação. Pois bem. Nota-se que o conjunto probatório é suficiente e seguro em apontar a autoria do réu no delito, dirimindo qualquer dúvida.

O policial militares foi plenamente coerente e harmônico na narrativa dos fatos, confirmando o que já haviam declarado em sede policial (p. 3-4 e 5). Assim, asseverara que o acusado apresentou o RG objeto destes autos. Doravante, constataram que o documento possuía divergências, o que foi confirmado no Distrito Policial.

Ademais, o exame pericial documentoscópico do RG apreendido (p. 11/15) esclareceu que o documento tem seu suporte (também conhecido como espelho) autêntico, porém sofreu adulteração por lavagem química com posterior sobreposição de dados variáveis daqueles anteriormente existentes.

Dessa forma, foi constatada a falsidade do documento, haja vista que foi adulterado para apresentar a fotografia do acusado com os dados de terceira pessoa, a fim de ocultar a verdade sobre fato jurídico relevante, isto é, a verdadeira identidade do réu, visto que se encontrava foragido. É perfeitamente possível perceber no laudo pericial que, na imagem do RG, consta a foto do acusado.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que não mencionou aos policiais que era procurado pela justiça e que solicitou que sua esposa levasse o documento ao Distrito Policial para se esquivar da prisão.

Por sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, em relação ao delito de falsificação de documento, todavia o acusado responde somente à imputação pelo delito de uso de documento falso.

Sendo assim, foi devidamente demonstrada a falsidade do documento e, consequentemente, sua potencialidade em ludibriar a quem seja apresentado. Ante o exposto, a conduta típica do réu foi muito bem demonstrada, cominando nas sanções do artigo 304, combinado com o artigo 297, do Código Penal. A esse respeito, cita-se:

USO DE DOCUMENTO FALSO - Apelo do réu - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Desacolhimento - Quadro probatório apto para alicerçar a condenação do recorrente que, para omitir sua condição de foragido da justiça, fez uso de documentos públicos falsos - Condenação mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação nº 0004178-84.2014.8.26.0136, Relator Des. Cesar Mecchi Morales, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 22/11/2016, DJe: 28/11/2016).

Uso de documento falso. Carteira de habilitação. Prova oral hábil. Exigência do documento pelo policial que não torna a conduta atípica. Hipótese em que o documento não se tratava de produto de contrafação grosseira. Condenação de rigor. Penas mantidas. Substituição, em face dos maus antecedentes, inviável. Regime fechado atenuado, com a fixação do intermediário. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000379-69.2015.8.26.0630, Relator Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/11/2016, DJe: 24/11/2016).

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação. Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apêl. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis ao acusado em razão dos maus antecedentes. Fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não é possível reconhecer a agravante da reincidência, pois o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0009228-71.2011.8.26.0597 (p. 90), ocorreu após a data do fato tratado nestes autos. Não é possível o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, pois o motivo alegado pelo acusado não se adequa à finalidade do dispositivo legal. Desse modo, atenuo a pena em 1/6, retornando ao mínimo eis que nessa fase não pode ficar aquém do mínimo legal.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §2º do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, não entendo que sejam suficientes diante da conduta social do acusado. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido apresentado pela acusação para condenar Antonio Marcos Lopes Rodrigues, qualificado nos autos, por incurso no artigo 304, "caput", combinado com os artigos 297, "caput", todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidas dos reajustes legais.

Faculto aosentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 114).

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA